ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO

001009300.009.09

1 **TERMO DE APREENSÃO Nº 001009300**

DATA/HaORA:	UNIDADE:	SITUAÇÃO:
11/08/2026 17:31	9 - Posto Fiscal Cidade Morena	Pendente

RPE Nº: /

2 **DADOS DO DESTINATÁRIO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME	CNPJ/CPF
-	DIVERSOS	886.624.467-87

ENDEREÇO	NÚMERO	MUNICÍPIO	UF	FONE
GIOVANI PIASSI 25	25	CASTELO	ES	-

3 **DADOS DO REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME	CNPJ/CPF
-	DIVERSOS	096.624.851-12

ENDEREÇO	NÚMERO	MUNICÍPIO	UF	FONE
RUA MOZART CALHEIROS 1515,	1515	DOURADOS	MS	-

4 **DADOS DO TRANSPORTADOR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME	CNPJ/CPF
28.353.300-5	JADLOG LOGISTICA S.A	04.884.082/0004-88

ENDEREÇO	NÚMERO	MUNICÍPIO	UF	FONE
R ARACA	187	CAMPO GRANDE	MS	-

5 **DESCRIÇÃO DO(S) FATO(S)**

384 Documentos fiscais retidos para verificação e diligências posteriores.

593 OPERAÇÃO ACOMPANHADA DE DOC. FISCAL INIDÔNEA - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE CONTROLE DE OBRIG. ACESSÓRIAS - Emitida em flagrante inobservância das demais normas de controle das obrigações acessórias previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos - Operação de circulação de mercadorias acobertada por Documento Fiscal Inidôneo, TRIBUTADAS INTERNAMENTE.

6 **ENQUADRAMENTO DO(S) FATO(S) / INFRAÇÃO(ÕES)**

103 Art. 140, II do RICMS (Dec. 9.203/98).

178 Art. 5, I, § 2º, III, Art. 13, XVII, Art. 14, I, 'b', Art. 45, II, Art. 61, Art. 90, I, e Art. 92, Lei 1.810/97; Art. 98, parágrafo único ao RICMS (Dec. 9.203/98).

7 **ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADE(S)**

70 Art. 117, inciso III, alínea ‘a’, item 1; § 16, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 1810/97 (CTE).

8 **DETALHAMENTO DA APREENSÃO**

DURANTE AÇÃO FISCAL DE ROTINA REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA TRANSPORTADORA JADLOG, CONSTATOU-SE A AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENTRADA DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS, NO REGISTRO DE ENTRADAS DO REMENTENTE. SALIENTA-SE QUE SE TRATA DE PRODUTOS NOVOS. BALANÇAS DIGITAIS 40KGS.
DIANTE DESSE FATO SOLICITAMOS O ENVIO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA OU DE REGULAR DESEMBARAÇO ADUANEIRO QUE COMPROVEM O TRANSITO DE ENTRADA DESSAS MERCADORIAS

BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA ATRAVÉS DE ARBITRAMENTO, CONFORME PREVISTO NA LEI N°1.810/97, EM SEUS ARTS. 20, IV, "C"; 26; 29; 30; 31 E 32-A; BEM COMO NO REGULAMENTO DO ICMS/MS, ARTS. 27 A 29

ESCLARECIMENTOS E SOLICITAÇÕES: CASO NECESSITE DE ESCLARECIMENTOS, ALTERAÇÕES OU CORREÇÕES, ACESSE O PORTAL WWW.AUTOATENDIMENTO.MS.GOV.BR/TVF.
APLICAÇÃO DE MULTA MÍNIMA DE 10 UFERMS (ART. 117, § 6°, LEI 1810/97).

9 **DOCUMENTOS**

CHAVE DE ACESSO	DATA	VALOR	CHAVE DE ACESSO	DATA	VALOR
50260804884082000488**57**000**000430793**1004307930	07/08/2026	154,68			

TOTAL DF-E(S):	1	VALOR TOTAL	**154,68**

10	DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO			11	DADOS DA BAIXA
TRIBUTO:	361 - ICMS ACAO FISC / MERCADORIAS EM TRANSITO				
Valor Tributável			600,00	(*)	
Valor Agregado	0,00	%	0,00	Data:	
Valor Redução	0,00	%	0,00	Motivo:	
Base de Cálculo			600,00	Usuário: -	
Valor Tributável PMPF			0,00		
Valor Redução PMPF	0,00	%	0,00		
Base de Calculo PMPF			0,00		
ICMS	17,00	%	102,00		
Crédito de Origem	0,00	%	0,00		
Outros Créditos			0,00		
ICMS a Recolher			102,00		
Multas ICMS	(10 UFERMS)		554,70		
Multas Outras Origens	(0 UFERMS)		0,00		
SOMA			656,70		

12 Nos termos do § 2º do art. 98 da Lei nº 1.810, de 1997, fica o intimado obrigado a recolher o crédito tributário apurado no prazo de CINCO DIAS, contados desta data, atualizado monetariamente e acrescido do juro e da multa incidentes, que serão devidos desde o prazo regulamentar previsto na legislação para o recolhimento, ou a apresentar prova de imunidade, não-incidência ou isenção do imposto, sem prejuízo da regularização das obrigações acessórias, se for o caso, ou ainda a requerer a autuação na repartição competente, sob pena de presunção de desinteresse e de os bens ou mercadorias serem considerados abandonados e vendidos em leilão, na forma e prazo previstos nos arts. 154 a 164 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998.

Exceto quando houver extinção, exclusão ou parcelamento integral do crédito tributário exigido, sem rompimento do acordo de parcelamento, a infração descrita neste termo estará sujeita à representação fiscal para fins penais, nos termos do Decreto 15.586, de 11 de março de 2025.

13 **CONTRIBUINTE/INTIMADO**
JADLOG LOGISTICA S.A - 04.884.082/0004-88

14 MOTORISTA	DOCUMENTO	PLACA(S)	ASSINATURA
□	-		_____

15 AGENTE DO FISCO	MATRÍCULA
MARCEL BUCKER FROES	497548021

16 **DISCRIMINAÇÃO DO(S) BEN(S), MERCADORIA(S) E/OU DOCUMENTO(S) APREENDIDO(S)**
05 UNIDADES DE BALANÇA DIGITAL FÉ 40KG - V. UNIT. R$ 120,00 - V. TOTAL R$ 600,00

17 Nesta data, no desempenho das funções fiscais, pelo motivo acima mencionado, efetuamos a apreensão do bem, mercadoria e/ou documento acima discriminado, com base nos Arts. 94 e 95 da Lei 1810/97, lavrando o presente Termo de Apreensão na forma da legislação tributária estadual, devendo o responsável habilitar-se à devolução nos termos da intimação.

18 **DETENTOR DO OBJETO NO MOMENTO DA APREENSÃO**
NOME: JADLOG LOGISTICA S.A | **CNPJ/CPF:** 04.884.082/0004-88 | **RG:** 283533005

19 **FIEL DEPOSITÁRIO E RESPONSÁVEL**

DEPOSITÁRIO: JADLOG LOGISTICA S.A
ENDEREÇO: R ARACA
MUNICÍPIO: CAMPO GRANDE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04884082000488
FONE: 99999999999999
UF: MS

Recebemos em depósito o objeto deste Termo de apreensão, assumindo neste ato a responsabilidade pela sua guarda e conservação na qualidade de fiel depositário, nos termos da legislação tributária estadual, civil e penal.

LOCAL DA APREENSÃO | **DATA** ___/___/___ | **ASSINATURA** _____

20 *I – As despesas de apreensão e depósito, inclusive carga e descarga, previstas no Art. 150, I e II, do RICMS, como condição para liberação e devolução do bem, mercadoria ou documento apreendido, ficam estabelecidas em ____ UFERMS nos casos da carga e descarga e ___ UFERMS por dia de depósito.*
II- O ônus decorrente do perecimento natural ou da perda de valor da coisa apreendida (bem, mercadoria ou documento) é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme Artigo 98, § 4°, da Lei 1810/97).
III- A liberação e a devolução deve ser feita mediante preenchimento do quadro abaixo (*), e somente será efetuada à pessoa cujo nome figure no Termo de Apreensão como proprietário ou detentor no momento da apreensão, ou ao seu representante legal, devendo ser autorizada por autoridade fazendária, por meio de despacho fundamentado conforme o quadro de Observações Gerais.
IV- Quando caracterizada infração relativa a obrigação acessória essencial, a prova de imunidade, isenção ou não incidência, ou a comprovação da regularidade da operação ou da prestação mediante apresentação do comprovante do lançamento tempestivo do ICMS ou do seu pagamento em momento anterior ao da apreensão, não elide a cobrança da penalidade, da despesa da apreensão e do depósito, inclusive carga e descarga e da reparação de danos.

21 **TERMO DE DEVOLUÇÃO E RECEBIMENTO**
Declaro que recebi em devolução, nesta data, o objeto deste Termo de Apreensão e depósito, tendo-o conferindo e achado conforme.

NOME:_____ **RG/CNPJ/CPF:**_____

LOCAL:_____ **DATA:** ___/___/___ **ASSINATURA:**_____